

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/3993/25

הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון – החלת החוק על ענף מוצרי הצריכה), התשפ"ד–2023

1. תיקון שם החוק
בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי),
בשם החוק, במקום "בענף המזון" יבוא "בענף המזון ובענף מוצרי הצריכה".
2. תיקון סעיף 2
בסעיף 2 לחוק העיקרי –
(1) בהגדרה "חנות" –
(א) בפסקה (1), במקום "ירקות ופירות טריים, חלב ומוצריו, ומוצרי
ניקיון" יבוא "מזון, מוצרי ניקיון, מוצרי היגיינה, תמרוקים;";
(ב) במקום פסקה (2) יבוא :
" (2) יותר מרבע ממחזור המכירות בו הוא ממכירת המצרכים
המפורטים בפסקה (1);";
(2) אחרי ההגדרה "מחזור מכירות" יבוא :
"מוצרי צריכה" – מזון וכל מוצר אחר, למעט מוצרי חשמל, מוצרי טקסטיל,
ציוד משרדי, כלי בית, ספרים ועיתונים, ולרבות מוצרי קוסמטיקה,
מוצרי טואלטיקה, תרופות ומוצרים לתינוקות;";
(3) במקום ההגדרה "מצרך" יבוא :
"מצרך" – מזון וכל מוצר אחר הנמכר בחנות;";
(4) אחרי ההגדרה "שליטה" יבוא :

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 438.

"תמרוק" – כהגדרתו בסעיף 55א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א
– 1981²."

תיקון סעיף 29 3. בסעיף 29 לחוק העיקרי, ההגדרות "חנות", "מוצרי צריכה", "מצרך",
"תכשיר" ו-"תמרוק" – יימחקו.

דברי הסבר

תושבים רבים בישראל סובלים מיוקר המחיה במדינה ואינם מצליחים להתמודד עם האינפלציה הקשה.
על מנת להתמודד עם יוקר המחיה האמור, נדרש להגדיל את התחרות בין רשתות השיווק והפארם
הגדולות, ולהוביל להפחתת מחיריהם של מוצרי צריכה.

חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014 (להלן – החוק) נועד להגביר את התחרות בענף המזון
ובתחום מוצרי הצריכה לשם הפחתת המחירים לצרכן. החוק קבע מגבלות על ההתנהלות המסחרית בין
ספק גדול לקמעונאי גדול ובכלל זה איסור התערבות של הספק בקביעת המחיר לצרכן, חיוב לרכז את
ההנחות למחיר המוצר במקום הפניית חלקן למענקים לקמעונאי, איסור התערבות במיקומי מוצרים
בחנויות ועוד. בנוסף, החוק כולל פרק הקובע מגבלות גיאוגרפיות הנוגעות ליכולת הרשת לפתוח סניפים
נוספים, וכן פרק העוסק בשקיפות המחירים, המחייב פרסומם של מחירי המוצרים ברשת.

יצוין כי רשתות הפארם מוכרות מוצרים שהשפעתם משמעותית על יוקר המחיה בכלל ושל משפחות
צעירות עם ילדים בפרט, ובכללם תמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות), חיתולים, מוצרי טואלטיקה ועוד.

למרות הריכוזיות העצומה במקטע הקמעונאי בתחום הפארם, כאשר תוקן החוק בשנת 2016 הוחלט
להחיל על רשתות הפארם רק את הפרק הנוגע לשקיפות מחירים ולא את שני הפרקים האחרים: הסדרת
פעילות ספקים וקמעונאים ותחרות גאוגרפית של קמעונאים. ככל שחלף הזמן, התפתחה הריכוזיות לקנה
מידה שמחייב בחינה מחודשת של הדברים והחלת החוק בכללותו גם על רשתות הפארם.

כיום רשתות הפארם אינן כפופות לחוק, והן יכולות להמשיך לאפשר לספקים לרכוש שטחי מדף
ופרסום בעלון הרשת ללא מגבלות, תוך ביצור עוצמתן, ובנוסף הן אינן כפופות למגבלות הגאוגרפיות
הקבועות בחוק, ולכן יכולות ליצור אזורי חסומים לתחרות.

לאור האמור, מוצע לתקן את החוק כך שיחול במלואו על כל רשתות הפארם. התיקון המוצע יוביל
להגברת התחרות בשוק ולהורדת מחירי המוצרים הנמכרים ברשתות הפארם, כדי להקל על יוקר המחיה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי
כנסת (2592/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2592 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.